Mittente	sivieriholding@legalmail.it
Destinatario	zandobbioindustries@legalmail.it
Oggetto	Ostellato Compositi S.r.l. — Contestazione dell'Earn-Out Statement — art. 4.4 del contratto del 12 gennaio 2028
Data e ora di invio	19 giugno 2029, ore 17:22:05
Data e ora di consegna	19 giugno 2029, ore 17:22:24
Identificativo del messaggio	opec211.20290619172205.17224.01.9.31@pec.legalmail.it
Tipo di ricevuta	ricevuta completa di avvenuta consegna

TESTO DEL MESSAGGIO

Spettabile Zandobbio Industries S.p.A.,

con riferimento all'Earn-Out Statement da Voi trasmesso e da noi ricevuto in data 21 maggio 2029, contestiamo la determinazione in esso contenuta ai sensi e nei termini dell'articolo 4.4 del contratto.

Le voci contestate sono le seguenti. In primo luogo la riga B.3 del Vostro prospetto: gli oneri sostenuti dalla Società per l'integrazione nel Vostro gruppo sono qualificati in tali termini dalla nota integrativa al bilancio, e la lettera (b) dell'articolo 1.2 del contratto ne impone l'esclusione dal calcolo, senza che rilevi la loro natura ordinaria o ricorrente. In secondo luogo la riga B.5: le commesse della linea filtrazione industriale sono state trasferite a una società del Vostro gruppo e fatturate a corrispettivi diversi da quelli praticati dalla Società a terzi indipendenti, e la lettera (d) impone di valorizzarle a questi ultimi.

Vi chiediamo pertanto, ai sensi dell'articolo 4.3 del contratto, di trasmetterci entro quindici giorni i dati contabili e i documenti sui quali il prospetto è costruito, e in particolare il dettaglio degli oneri di integrazione, i listini praticati a terzi indipendenti nel Periodo di Riferimento e la contabilità delle commesse trasferite.

Non possiamo esimerci dall'osservare che il bilancio della Società è stato costruito per comprimere il parametro contrattuale, e che in sede di trattativa ci era stato assicurato che il corrispettivo variabile sarebbe stato riconosciuto.

Riserviamo ogni azione a tutela dei nostri diritti.

Sivieri Holding S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gregorio Sivieri

Allegati: nessuno

La presente stampa riproduce il messaggio di posta elettronica certificata e la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore. Il file di interscambio in formato originale è conservato dal titolare della casella.